

37

IZUAN BIN DAUD
lwn
SYAZLIANA BINTI HAMZAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 22hb Jun 2020 2020 bersamaan 30 Syawal 1441H]

Kes Mal No. 10000-041-0107-2018

[Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal]

Peguan Syarie Perayu : *Tuan Muhammad Izaan bin Azalan daripada Tetuan Izaan Azalan & Associates.*

Peguan Syarie Responden : *Puan Norhafizah binti Norul al Zahar daripada Tetuan Saadiah, Khoo, Lo & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan Perayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh pada 30 Julai 2018 di dalam kes no. 10400-041-0036-2018 yang telah membuat keputusan sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah menolak bantahan awal Pemohon.
- ii. Mahkamah memerintahkan Kes Mal Saman No.: 10400-028-0630-2017 hendaklah diteruskan.
- iii. Mahkamah memerintahkan pindaan terhadap Pernyataan Tuntutan dibuat sewajarnya.

Fakta Kes

[2] Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 11 Oktober 2017 melalui Saman No.: 10400-028-0630-2017 bagi mendapatkan hak jagaan terhadap anak-anak bernama ALIYSHA BINTI IZUAN (dilahirkan pada 22 November 2008) dan NOAH BIN IZUAN (dilahirkan pada 5 November 2010).

[3] Perayu telah memfailkan Permohonan Untuk Membatalkan Dan Mengenenpikan Saman No.: 10400-028-0630-2017 pada 15 Januari 2018 atas alasan-alasan berikut :

- i. Bahawa Saman dan Pernyataan Tuntutan No.: 10400-028-0630-2017 mengandungi fakta yang tidak tepat dan mengelirukan Mahkamah.
- ii. Responden adalah masih isteri yang sah kepada Perayu berdasarkan kepada keputusan kes Saman No.: 10007-061-0840-2017 bertarikh 16 November 2017 dan sebagai isteri yang sah, Responden tidak berhak menuntut hak jagaan anak-anak tersebut.
- iii. Responden tidak mempunyai kausa tindakan “ cause of action ” di bawah Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 kerana tempoh hak jagaan anak-anak tersebut telah pun tamat dan turun kepada Perayu berdasarkan Seksyen 85 (2) Enakmen yang sama. Ini adalah kerana anak pertama telah mencapai umur 9 tahun manakala anak kedua telah mencapai umur 7 tahun.

[4] Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan bertarikh pada 17 April 2018 menyatakan bahawa Responden tidak menyembunyikan fakta berkenaan ruju' yang telah dilakukan oleh Perayu terhadap Responden kerana pada tarikh

Responden memfailkan kes hadhanah, kes ruju' yang difailkan oleh Perayu belum diputuskan oleh mahkamah.

[5] Perayu telah memfailkan Affidavit Balasan bertarikh pada 16 Mei 2018 menyatakan bahawa walaupun Mahkamah belum memutuskan kes ruju' berkenaan tetapi Responden tidak sewajarnya memfailkan tuntutan hadhanah terhadap Perayu.

[6] Pada 30 Julai 2018, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan kes no. 10400-041-0036-2018 seperti di perenggan 1(i), (ii) dan (iii) di atas.

[7] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah pada 13 Ogos 2018. Perayu seterusnya memfailkan Alasan Rayuan pada 12 Disember 2018. Di dalam Alasan Rayuan tersebut Perayu telah memplidkan tiga (3) alasan sebagaimana di muka surat 232 sehingga 237 Rekod Rayuan yang mana ringkasannya adalah seperti berikut :

- i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa Responden dibenarkan membuat pindaan pada Pernyataan Tuntutan yang telah difailkan bagi menyatakan status sebenar perkahwinan Responden dan Perayu tanpa Responden membuat permohonan untuk membuat pindaan tersebut dan tanpa mengawardkan kos prosiding kepada Perayu.

- ii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa Responden mempunyai kausa tindakan untuk memfailkan kes hak jagaan anak sekalipun Perayu dan Responden masih dalam ikatan perkahwinan yang sah yang sedang mengalami pergolakan sehingga menyebabkan berlakunya perpisahan tempat tinggal.
- iii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa hak jagaan anak terhadap anak yang berumur 9 dan 7 tahun bukan secara automatik jatuh ke tangan pemohon (Perayu) dan sebaliknya perlu dibuat tuntutan.

[8] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya keputusan YA Hakim Bicara dikekalkan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Setelah meneliti alasan rayuan dan hujah pihak-pihak, kami akan mengulas setiap alasan rayuan yang dipidkan oleh Perayu secara satu persatu.

- i) Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa Responden dibenarkan membuat pindaan pada Pernyataan Tuntutan yang telah difailkan bagi menyatakan status sebenar perkahwinan Responden dan Perayu tanpa Responden membuat permohonan untuk

membuat pindaan tersebut dan tanpa mengawardkan kos prosiding kepada Perayu.

- ii) Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa Responden mempunyai kausa tindakan untuk memfailkan kes hak jagaan anak sekalipun Perayu dan Responden masih dalam ikatan perkahwinan yang sah yang sedang mengalami pergolakan sehingga menyebabkan berlakunya perpisahan tempat tinggal.
- iii) Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa hak jagaan anak terhadap anak yang berumur 9 dan 7 tahun bukan secara automatik jatuh ke tangan pemohon (Perayu) dan sebaliknya perlu dibuat tuntutan.

Isu Pertama : Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa Responden dibenarkan membuat pindaan pada Pernyataan Tuntutan yang telah difailkan bagi menyatakan status sebenar perkahwinan Responden dan Perayu tanpa Responden membuat permohonan untuk membuat pindaan tersebut dan tanpa mengawardkan kos prosiding kepada Perayu.

[10] Perayu menghujahkan bahawa Mahkamah Bicara telah terkhilaf apabila membenarkan Responden membuat pindaan sedangkan Responden tidak pernah

pada mana-mana peringkat prosiding memohon kepada Mahkamah untuk membuat pindaan terhadap Pernyataan Tuntutan tersebut. Tindakan Mahkamah Bicara itu adalah bersalahan dengan Hukum Syarak kerana Mahkamah hanya terikat dengan dakwaan yang dibawa oleh pihak-pihak yang bertikai sahaja.

[11] Perayu telah menghujahkan bahawa Mahkamah Bicara telah terkhilaf apabila membenarkan Responden membuat pindaan tanpa mengawardkan kos prosiding yang adil kepada Perayu berdasarkan Seksyen 80 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sedangkan Perayu telah berjaya menunjukkan kepincangan, kekeliruan dan kelemahan Pernyataan Tuntutan Responden tersebut.

[12] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa Mahkamah Bicara telah terkhilaf kerana mempercayai Responden sebagai orang awam tidak arif mengenai undang-undang apabila tidak memasukkan fakta mengenai rujuk di dalam status perkahwinan mereka dan kesannya orang awam boleh menjadikan kejahilan undang-undang sebagai alasan dalam kes seterusnya.

[13] Responden menghujahkan bahawa Mahkamah Bicara telah tidak terkhilaf apabila memerintahkan Responden meminda Penyata Tuntutan Responden walaupun tanpa permohonan dibuat oleh Responden kerana berdasarkan Seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa “ *....tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau permohonan mana-mana pihak, mengeneipikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkan adil*”.

[14] Responden juga menghujahkan bahawa Mahkamah Bicara telah tidak terkhilaf apabila tidak mengawardkan kos kepada Perayu kerana Perayu tidak memfailkan apa-apa dokumen di dalam kes tersebut kecuali wakalah Peguam Syarie sahaja.

[15] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara pada muka surat 215 Rekod Rayuan, kami dapati bahawa Hakim Bicara berpandangan bahawa –

“ Prinsip Mahkamah ialah membenarkan mana-mana pihak meminda plidingnya untuk membolehkan kesemua persoalan berkaitan dibangkitkan dan diputuskan....Di dalam kes ini fakta yang akan dipinda bukanlah melibatkan kausa tindakan yang baru malah ia adalah fakta bagi melengkapkan butir-butir yang perlu ditambah untuk menguatkan jalan penceritaan pihak-pihak .”

[16] Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa kegagalan Responden memasukkan fakta tertentu tidaklah menutup terus peluang untuk membuat apa-apa pindaan yang berkaitan.

[17] Kami juga bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara dan hujahan Responden bahawa Mahkamah boleh memerintahkan pihak-pihak untuk meminda apa-apa terma yang difikirkan adil sama ada melalui permohonan pihak-pihak atau atas kehendak Mahkamah sendiri berdasarkan kepada Seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[18] Kami berpendapat kesilapan di dalam Penyata Tuntutan tersebut hanyalah kesilapan yang minor dan tidak bersifat fatal sehingga menutup peluang Perayu

kerana Perayu masih mempunyai ruang untuk memfailkan pembelaan seterusnya menyoalbalas Responden berkenaan isu tersebut semasa perbicaraan.

[19] Kami juga berpendapat bahawa adalah wajar YA Hakim Bicara tidak mengawardkan kos kepada Perayu kerana tertakluk kepada budi bicara YA Hakim Bicara.

Isu Kedua : Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa Responden mempunyai kausa tindakan untuk memfailkan kes hak jagaan anak sekalipun Perayu dan Responden masih dalam ikatan perkahwinan yang sah yang sedang mengalami pergolakan sehingga menyebabkan berlakunya perpisahan tempat tinggal.

[20] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dan menyimpang daripada Hukum Syarak apabila memutuskan bahawa hak jagaan masih boleh dituntut oleh Responden sekalipun perkahwinan mereka masih sah tetapi dalam pergolakan sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sedangkan Hakim Bicara juga berpendapat persoalan mengenai Hadhanah menurut Hukum Syarak hanya bermula apabila berlakunya perceraian di antara suami isteri.

[21] Perayu juga menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf mentafsirkan frasa “ masih dalam ikatan perkahwinan ” di dalam Seksyen 82 (1) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai peruntukan undang-undang yang membolehkan tuntutan hak jagaan dibuat dalam tempoh perkahwinan.

[22] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa Hakim Bicara adalah tidak berhak membuat tanggapan bahawa perkahwinan pihak-pihak dalam pergolakan kerana Hakim Bicara bukanlah hakim yang membicarakan kes perkaitan perceraian pihak-pihak.

[23] Perayu juga menghujahkan bahawa tindakan Hakim Bicara membenarkan tuntutan hak penjagaan anak diteruskan dalam keadaan Hakim Bicara percaya rumahtangga pihak-pihak sedang bergolak boleh menyumbang kepada musnahnya institusi kekeluargaan sedangkan Mahkamah sewajarnya bertindak sebagai penyelamat rumahtangga.

[24] Responden sebaliknya menghujahkan bahawa tiada apa-apa halangan untuk Responden memfailkan tuntutan hak jagaan anak walaupun pihak-pihak masih memegang status sebagai suami isteri yang sah tetapi mereka telah tinggal berasingan. Ini adalah kerana tuntutan hak jagaan anak tersebut adalah perlu bagi menjaga kebajikan anak-anak tersebut.

[25] Responden menghujahkan bahawa kepincangan rumahtangga mereka berlaku bukanlah daripada keputusan Mahkamah Bicara yang membenarkan tuntutan hak jagaan anak diteruskan tetapi ianya berlaku sebelum kes tersebut difailkan.

[26] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara iaitu pada muka surat 226 berkenaan tafsiran frasa “ *masih dalam ikatan perkahwinan*” dalam Seksyen 82 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

“ Mahkamah mentafsirkan frasa “ masih dalam ikatan perkahwinan” dalam Seksyen 82 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah pihak-pihak masih lagi suami isteri tetapi mereka duduk berasingan iaitu pihak-pihak tidak duduk dalam rumah yang sama. Sekiranya keadaan ini berlaku barulah Responden boleh memohon hadhanah. Mahkamah tidak boleh mentafsirkan bahawa hadhanah boleh diberikan sekiranya Pemohon dan Responden duduk serumah kerana tiada keperluan kepadanya”

[27] Di dalam membuat perintah mengenai hadhanah, pertimbangan yang paling utama yang perlu diberi perhatian oleh Mahkamah adalah berkenaan persoalan kebajikan anak-anak tersebut. Ini adalah berdasarkan kepada Seksyen 87 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut –

Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan

(1)

*(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah **kebajikan** kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada*

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[28] Kami melihat bahawa isu sama ada pihak-pihak masih dalam ikatan perkahwinan yang sah menjadi halangan bagi permohonan hadhanah bukanlah satu

isu yang lebih penting daripada fakta bahawa pihak-pihak telah tidak lagi tinggal bersama dan anak-anak yang dituntut di dalam tuntutan hadhanah ini tinggal bersama Responden dan kebajikan anak-anak itu lah yang menjadi fokus utama.

[29] Kami berpendapat isu pengurusan dan kebajikan anak-anak perlu diberi keutamaan sepertimana yang dinukilkan di dalam **Kitab al Fiqh al Manhaji** , Jilid 2 halaman 181 - 182 iaitu ;

“ Hikmah pensyariatan hadhanah adalah untuk mengatur tanggungjawab berkaitan dengan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak yang masih kecil. Ini kerana kemungkinan suami isteri berpisah atau hidup tanpa persefahaman atau berada dalam kesempitan untuk memberi perhatian dan mendidik anak kecil mereka.

Jika keadaan ini dibiarkan berterusan dan tidak ada perkembangan positif yang berlaku, malah lebih meruncing, hal ini merupakan satu penganiayaan terhadap kanak-kanak dan mengabaikan kepentingan mereka. Keadaan ini berkemungkinan menjadi penyebab kecelakaan dan kehancuran masa depan kanak-kanak itu.

Oleh itu peraturan yang menyeluruh perlu diwujudkan bagi menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mendidik mereka. penentuan penjagaan kanak-kanak hendaklah berdasarkan keutamaan agar kepentingan mereka tidak terjejas sekiranya berlaku pertikaian atau perselisihan di kalangan penjaga mereka.”

[30] Kami sama sekali tidak bersetuju dengan hujah Perayu bahawa sekiranya tuntutan hadhanah ini diteruskan, ianya boleh menambahkan kekeruhan serta menyumbang kepada musnahnya institusi kekeluargaan. Ini adalah kerana tuntutan hadhanah ini adalah berkaitan dengan kebajikan anak-anak tersebut dan ianya adalah suatu isu yang terpisah daripada isu rumahtangga pihak-pihak.

[31] Kami juga menolak hujah Perayu yang melibatkan Mahkamah sama ada sebagai penyelamat rumahtangga atau pemecah belah rumahtangga kerana fungsi Mahkamah adalah untuk mendengar dan membicarakan pertikaian yang timbul di antara pihak-pihak.

[32] Sehubungan dengan itu kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Responden berhak memfailkan hadhanah walaupun dalam keadaan status perkahwinan Perayu dan Responden yang masih sah sebagai suami isteri.

[33] Oleh yang demikian kami tidak dapat mempertimbangkan alasan rayuan Perayu ini.

Isu Ketiga : Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa hak jagaan anak terhadap anak yang berumur 9 dan 7 tahun bukan secara automatik jatuh ke tangan pemohon (Perayu) dan sebaliknya perlu dibuat tuntutan.

[34] Perayu menghujahkan bahawa hak jagaan Ibu akan terhenti dan tamat apabila anak tersebut mencapai umur 7 tahun bagi anak lelaki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Hak jagaan tersebut akan berpindah dan turun kepada bapa secara automatik tanpa bapa perlu memfailkan tuntutan. Perayu berhujah

berdasarkan kepada Seksyen 85 (2) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan mengenai lamanya penjagaan seperti berikut –

Seksyen 85. Lamanya penjagaan

(1) ...

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainya.

[35] Responden pula menghujahkan bahawa Mahkamah Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan bahawa hadhanah bagi anak perempuan yang berumur 9 tahun dan anak lelaki yang berumur 7 tidak secara automatik jatuh kepada Perayu sebagai bapa sebaliknya perlu dipohon bagi menentukan pihak manakah yang lebih berhak.

[36] Bagi mengulas mengenai alasan rayuan ketiga ini, kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara iaitu pada muka surat 227 Rekod Rayuan di mana YA Hakim Bicara telah membuat dapatan seperti berikut –

“ ...Mahkamah berpendapat Responden mempunyai kausa tindakan (cause of action) menuntut hak jagaan anak berdasarkan Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Ini adalah kerana walaupun anak tersebut telah menjangkau usia 9 dan 7 tahun ketika kes hadhanah difailkan oleh Responden, ia bukan secara automatik hak

jagaan tersebut jatuh ke tangan Pemohon (bapa). Sebaliknya ia perlu dimulakan tuntutannya oleh salah seorang pihak dan di dalam kes ini Responden telah membuat tuntutan."

[37] Kami dengan hormatnya bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa hadhanah tidak secara automatik jatuh ke tangan bapa apabila anak-anak telah mencapai usia tertentu sebaliknya perlu dipohon sama ada oleh ibu atau bapa atau mana-mana pihak lain yang ingin mendapatkan hadhanah tersebut.

[38] Ini adalah kerana Seksyen 85 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 telah memperuntukkan bahawa -

Seksyen 85. Lamanya penjagaan

(1) ...

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

[39] Kami berpendapat bahawa sebelum Mahkamah boleh memerintahkan hadinah maka proses bagi membolehkan tahap umur mumaiyiz kanak-kanak tersebut dinilai dan sidang bagi mendapatkan pilihan kanak-kanak tersebut tentulah perlu dimulakan dengan tuntutan di Mahkamah.

[40] Kami juga berpendapat hak tersebut tidak jatuh secara automatik kepada bapa malah kepada sesiapa pun waima kepada ibu kerana terdapatnya kriteria-kriteria tertentu yang perlu dinilai serta diberi perhatian sebelum seseorang itu layak mendapat hadhanah. Kelayakan-kelayakan tersebut telah diperuntukkan di dalam Seksyen 83 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut -

Seksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—

(a) dia adalah seorang Islam;

(b) dia adalah sempurna akal;

(c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;

(d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan

(e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

[41] Sehubungan dengan itu kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa hak hadhanah adalah tidak jatuh secara automatik kepada Perayu sebagai bapa sebaliknya perlu dipohon terlebih dahulu.

[42] Oleh yang demikian kami tidak dapat mempertimbangkan alasan rayuan Perayu ini.

[43] Sebagai penutup, kami kemukakan pandangan panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob*[2004] JH17(1)19 sebagai renungan bersama;-

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.” ✓

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**. ✓

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK ~~HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

0

1000 1000 1000

1

1